COMPRA ÁGIL ID 4358-118-COT26

FICHA DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES APLICABLES AL PROCESO DE CONTRTACIÓN

NOMBRE DE LA CONTRATACIÓN	**ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA TOQUI LAUTARO AÑO 2026.**
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O BIENES REQUERIDOS	La presente Compra Ágil tiene por objetivo adquirir material de papelería en general para complementar las actividades pedagógicas de los estudiantes de la Escuela Toqui Lautaro. Los oferentes deberán considerar la totalidad de los productos requeridos indicado en el **Anexo N°1 Especificaciones Técnicas**. Sólo serán evaluadas aquellas cotizaciones que cumplan íntegramente la Especificaciones Técnicas y las presentes condiciones Comerciales y Administrativas
PRESUPUESTO ESTIMADO O DISPONIBLE	**-Presupuesto estimado establecido para el presente proceso de compra es de $3.000.000. (**Tres millones de pesos) **IVA incluido,** en el marco de recursos proveniente **Subvención Escolar Preferencial (SEP) año 2026.** -La oferta que supere el 30% del **Presupuesto Estimado** será considerada fuera de bases; es decir su oferta no será evaluada por superar la disponibilidad presupuestaria del proceso
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE LAS OFERTAS	Será evaluadas únicamente aquellas ofertas que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos • El oferente deberá indicar el plazo de entrega en días hábiles de las telas ofertadas. • Cotizar la totalidad de los productos indicados en las condiciones Administrativas y Comerciales. • El oferente deberá adjuntar **cotización** con la totalidad de los productos en listado adjunto. La omisión de cualquiera de los antecedentes obligatorios impedirá verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos, por lo que la oferta será declarada inadmisible.
REQUISITOS MÍNIMOS DEL OFERENTE	El proveedor deberá: • El oferente deberá encontrarse hábil en mercado público al momento de ofertar. • Cumplir íntegramente las Especificaciones Técnicas indicadas en las condiciones Administrativas y Comerciales. • La cotización deberá considerar todos los costos asociados incluido despacho, descarga y entrega de los productos a las direcciones Escuela Toqui Lautaro calle Galvarino N°650, Nacimiento. • Productos nuevos y originales, entregados en perfecto estado. No se aceptan usados, reacondicionados o dañados. • Las entregas deben realizarse exclusivamente en la dirección indicada. • Las ofertas que no cumplan estos requisitos serán inadmisibles.
ANEXOS OBLIGATORIOS	**Anexo N° 3 Oferta Económica**, debidamente completado deberá indicar de manera expresa la marca, formato, presentación y demás características técnicas de cada uno de los productos que conforman la lista de los materiales. **No será suficiente copiar, transcribir o reproducir textualmente las especificaciones técnicas establecidas por la entidad compradora sin identificar el producto efectivamente ofertado y firmado.** Cuando en las presentes especificaciones se haga referencia a una marca "o equivalente", el oferente deberá señalar una única marca específica por cada producto ofertado, la que se entenderá como la comprometida para la ejecución del contrato. No se aceptarán ofertas que indiquen dos o más marcas alternativas para un mismo producto, expresiones como "según disponibilidad", "o similar", "entre otras" o equivalentes, lo que podrá impedir identificar con certeza el bien ofrecido y efectuar una adecuada evaluación técnica. **El incumplimiento de este requisito facultará a la entidad compradora para declarar la oferta inadmisible por no permitir determinar de manera clara y objetiva el producto**

	comprometido.
MODALIDAD DE EVALUACIÓN	La evaluación de las ofertas se realizará considerando los siguientes criterios: • **Precio:** Se privilegiará la oferta de menor valor que cumpla íntegramente con los requisitos establecidos en las Bases y Especificaciones Técnicas. • **Cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos:** Se verificará que la oferta cumpla con toda la documentación y exigencias establecidas para la presente contratación. • **Comportamiento contractual anterior:** Se revisará la ficha del proveedor en Mercado Público, considerando la existencia de incumplimientos contractuales registrados por organismos públicos durante los últimos 24 meses. La adjudicación recaerá en la oferta que resulte más conveniente para los intereses del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), considerando el cumplimiento de los requisitos exigidos y los criterios de evaluación precedentemente señalados.
FORMA Y CONDICIONES DE E PAGO	**Se considera un solo estado de pago**, una vez realizada la entrega final del servicio o la adquisición La cancelación será realizada por el Departamento de Administración de Educación Municipal, a entera satisfacción de la Unidad Técnica, en un plazo de 30 días corridos de emitida la Factura. La Factura debe ser emitida a nombre de: **Razón Social: Municipalidad de Nacimiento, Giro: Departamento Administrativo de Educación, RUT.: 69.170.701-6, Dirección Santa Margarita 518, Nacimiento.** La cancelación se realizará mediante transferencia bancaria, para lo cual el proveedor deberá indicar su número de cuenta e institución bancaria correspondiente. **La factura deberá ser ingresada a la oficina de partes del Departamento de Educción o remitida al correo gestionrecursos@escuelatoquilautaro.cl** La Factura podrá ser reclamada ente SII en los siguientes casos: • Si el documento se encuentra mal emitida. • Por falta parcial o total de la compra. **SERÁ RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFORMAR SI LA FACTURA ESTA CEDIDA A FACTORING** al correo del encargado de compras indicado anteriormente y entregar los datos necesarios para la realizar la transferencia bancaria.
PROCEDIMIENTO DE COMPRA ÁGIL	Proceso regulado por los **Artículos 97 y 98 del Reglamento de la Ley N°19.886:** • Aplica para adquisiciones de bienes o servicios hasta 100 UTM, mediante solicitud de al menos tres cotizaciones. • No requiere dictación de acto administrativo; basta la emisión y aceptación de la Orden de Compra. • Se priorizará la participación de empresas de menor tamaño y proveedores locales; en caso de no recibir cotizaciones de este grupo, podrán considerarse otros proveedores.
PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA	• El plazo de entrega será el indicado por el proveedor en días hábiles, contado desde 24 horas hábiles posteriores al envío de la Orden de Compra. • Si se indica “plazo inmediato”, se entenderá como 1 día hábil. • Si se señalan varios plazos, se considerará el mayor indicado. • El precio ofertado deberá incluir todos los costos asociados a la entrega.
CONTRATO	Por tratarse de una contratación **igual o inferior a 100 UTM,** el contrato se formalizará mediante la **Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor.**
MANDANTE Y UNIDAD TÉCNICA	La autoridad mandante de la presente proceso es el Departamento Administrativo de Educación Municipal, DAEM, y la Unidad Técnica Encargada de la Supervisión de la correcta entrega de los productos y servicios es el Coordinador PIE de la Escuela Toqui Lautaro, Nacimiento.
GARANTÍAS	Los proveedores deberán garantizar los productos o servicios conforme a la Ley **N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores** y demás normativa vigente.

MULTAS Y SANCIONES	• Aplicables según archivo adjunto (cuando corresponda). • El DAEM podrá aplicar multas o sanciones por: • Entregas fuera de plazo • Incumplimiento de especificaciones técnicas • Entregas parciales o defectuosas. Los incumplimientos podrán ser informados en la evaluación del comportamiento contractual del proveedor conforme a la normativa vigente.
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO	El contrato podrá darse por terminado anticipadamente en los siguientes casos: • Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales imputable al proveedor. • Estado de insolvencia o proceso concursal de liquidación (Ley N°20.720). • Razones de interés público, seguridad nacional o emergencias sanitarias debidamente fundadas. • Existencia de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales con trabajadores vigentes o recientes. • Actuaciones no éticas o prácticas corruptas, tales como: a) Ofrecer obsequios o beneficios al personal del organismo comprador. b) Intentar influir indebidamente en decisiones públicas. c) Tergiversar hechos o antecedentes durante el proceso.
PACTO DE INTEGRIDAD	El oferente y, posteriormente, el proveedor adjudicado, aceptan expresamente el presente **Pacto de Integridad,** comprometiéndose a: 1. Respetar los derechos fundamentales y humanos de sus trabajadores. 2. No ofrecer ni conceder sobornos, regalos o beneficios a funcionarios públicos o terceros relacionados con el proceso. 3. No realizar prácticas que afecten la libre competencia. 4. Presentar información veraz, completa y vigente. 5. Actuar conforme a los principios de legalidad, probidad y transparencia. 6. Cumplir las reglas y condiciones de las bases y documentos contractuales. 7. Hacer extensivas estas obligaciones a su personal, asesores y subcontratistas. 8. Respetar la prohibición de comunicaciones indebidas (artículo 35 ter de la Ley N°19.886). El incumplimiento del Pacto de Integridad podrá motivar la **inadmisibilidad de la oferta, la revocación de la adjudicación o el término anticipado del contrato**, según corresponda.